

1501576-11.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN ARAUJO PINTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

RENAN ARAÚJO PINTO foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 05 de julho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba 2ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501576-11.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501576-11.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN ARAUJO PINTO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAMILE DE LIMA E SILVA BONILHA

Vistos,

RENAN ARAÚJO PINTO foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, ao que consta, no dia 05 de julho de 2022, por volta das 19h40, na Rua Doutor João Veloso, nº 555, Vila Sul Americana, Carapicuíba, trazia consigo,

para entrega a consumo de terceiros, 127 de maconha, tudo com massa bruta de 555,36 gramas, o fazendo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A denúncia foi recebida em 14 de julho de 2022 (fl.62), o acusado foi citado (fls.89), apresentada resposta à acusação.

Em audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas, realizado o interrogatório e as partes debateram oralmente.

O Ministério Público pleiteou a condenação do réu nos termos da denúncia, sem não aplicação do redutor, diante da reincidência do acusado, e fixação de regime fechado. Por seu turno, a defesa pugnou pela absolvição e fez pedidos subsidiários.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo laudo definitivo de fls.71/73.

Igualmente a prova da autoria, diante da confissão do acusado, o qual admitiu que por dificuldades financeiras, se envolveu no comércio ilícito.

A confissão foi corroborada pelas demais provas dos autos.

Os policiais, em juízo, ratificaram suas declarações anteriores e disseram que efetuavam patrulhamento, ao passarem pelo local dos fatos, verificaram que o acusado estava parado em frente à uma residência, observando que ele tinha uma sacola plástica na mão. No momento que ele visualizou as motos da polícia demonstrou nervosismo e então, resolveram por sua abordagem. Ele deixou cair ao solo a sacola plástica que estava segurando. Abordado e verificada a sacola que ele dispensou, verificaram que havia no seu interior trouxinhas plásticas cada qual composta de substância, análoga à maconha. Ele não tinha dinheiro. Indagado alegou estar esperando um veículo.

A doutrina e jurisprudência ensinam que o depoimento de policiais, guardas municipais - agentes de segurança pública - gozam da mesma valoração de qualquer outra testemunha, e assim, devem ser sopesados.

Estatui o artigo 42 da Lei de Tóxicos nº. 11.343/06, que, na classificação do delito, deverá o magistrado proceder à análise da quantidade e natureza da substância apreendida, do local e condições em que se desenvolveu a conduta e aos antecedentes do agente. No caso em apreço, foram apreendidas maconha embaladas de forma individual, o que é compatível com o tráfico de drogas.

Inferi-se, portanto, que a quantidade, variedade e a forma como estavam empacotadas as drogas, revelam que se destinava à mercancia ilícita.

PASSO A DOSAR A PENA

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais, além da gravidade abstrata já considerada pelo legislador. Assim, fixo a pena em seu mínimo legal, qual seja, 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase: presente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, conforme fl.34/35 (processo nº. 1514329-40.2020.8.26.0228, trânsito em julgado em 29/09/2020, estava no regime aberto desde 12.05.2022), que devem ser compensadas.

Na terceira fase: o réu não faz jus à redução prevista no § 4º, artigo 33, da Lei 11.343/06, diante da reincidência.

Ausentes outras causas modificadoras, torno-a definitiva.

Fixo para o réu, o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como por ser o único compatível com o crime de tráfico de drogas de tais proporções, delito este responsável pelo recrudesimento da violência e da intranquilidade social posto que responsável indiretamente pela prática de inúmeros outros delitos patrimoniais perpetrados por usuários que não possuem dinheiro para sustentar o vício, além da já conhecida desagregação da instituição familiar.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o RÉU RENAN ARAUJO PINTO, filho de Lucineia Aparecida De Araujo e Edson Aparecido De Souza Pinto, RG nº.

48.226.423, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº.11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e 500 (quinhentoss) dias-multa, em seu valor mínimo unitário.

O réu será mantido na prisão em virtude de ter permanecido preso durante toda a

instrução criminal. Ademais, a presente condenação indica, ante a ausência de benefícios sub-rogados da prisão, probabilidade acentuada e concreta do réu frustrar a execução da lei penal. Recomendem-se o réu na prisão em que se encontrar.

Deixo de aplicar a regra contida na Lei nº 12.736, de 30 de novembro de 2012, que deu novas regras ao instituto da detração penal, por ausência do lapso temporal, bem como por ser mesma, em meu entender, inconstitucional, em razão da violação do princípio da individualização da pena, do princípio do juiz natural e do princípio da isonomia.

Decreto o perdimento de eventuais valores apreendidos em favor da União.

Expeça-se guia de recolhimento.

P.I.C

Carapicuíba, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA